МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 08 дугаар сарын 22 № 05/41 Улаанбаатар хот

"ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АВТО БААЗ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ
АЖ АХУЙН ТООЦООТОЙ ҮЙЛДВЭРИЙН
ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ Г.ЧИНЗОРИГ ТАНАА

"Засгийн газрын авто бааз" Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын ажилтнуудаас Комисст хандаж гаргасан гомдлын мөрөөр "Засгийн газрын авто бааз" Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын (цаашид "авто бааз" гэх) Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 2023 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Комисс хяналт шалгалтын хүрээнд авто баазын ажилтнуудтай бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлага хийх, санал, асуулга авах, холбогдох удирдлага, албан тушаалтнуудаас тайлбар авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж мөрдүүлнэ", мөн зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй", Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хө

2. төлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх зохион байгуулж хэвших", мөн зүйлийн 11.5.1 дахь заалтад "жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах" гэж тус тус хуульчилсан. "Засгийн газрын авто бааз" Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг захирлын 2022 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/21 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан байх бөгөөд тус журмын 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсэгт ажил олгогчийн үүргийг тусгаж, 9.2.18-т "Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд заасан үүргийг биелүүлэх" гэж журамлан зохицуулсан нь хуульд нийцсэн байна.

Хяналт шалгалтын явцад жолооч, ажилтнуудтай бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлага хийхэд "залуу ажилтнуудыг өргөдөл, гомдолд гарын үсэг зурсан байна гэж авто баазын удирдлагаас дарамталдаг. Өргөдөл, гомдол гаргасан байгууллагууд хариу

15007015

өгөхгүй байгаа, хуулийн зөвлөх Л.Галбадрах ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалахгүй удирдлагад нийцсэн шийдвэр гаргаж, жолооч нарыг үг хэлээр доромжилж, үзэл бодлоо илэрхийлсэн шаардлага тавьсан хүнийг дарамталж, ажлаас халах талаар зөвлөдөг" гэжээ. Мөн хяналт шалгалтын хүрээнд ажилтнуудаас авсан санал, асуулгын "Хэрэв Та ажлын байранд ялгаварлан гадуурхагдаж, ажлын байрны дарамтад өртвөл энэ талаар дээд шатныхаа байгууллага, албан тушаалтан, бусад холбогдох байгууллагуудад гомдол гаргах боломжтой юу" гэх асуулгад "тийм" гэж 11 хүн, "үгүй" гэж 13 хүн, хариулаагүй 10 хүн байна. Түүнчлэн нэмэлт нээлттэй асуулгад "...үг хэлж бүх зүйлийг шүүмжилсний төлөө хоёр сар гаруй хугацаанд ажилд гаргаагүй сул зогсолтын байдалтай байсан" гэж нийтлэг байдлаар хариулжээ.

Тус авто бааз нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1, 122.2 дахь хэсэгт заасан байгууллагын ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн Хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж, мөрдүүлэх, мэдээллийг байгууллагын ажилтнуудад танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах зэрэг үүргийг хэрэгжүүлээгүй байна. Мөн Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2, 11.5.1 дахь заалтын дагуу сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөгүй, сургалт зохион байгуулаагүй байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэх"-ийг ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хориглохоор, Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрээр ялгаварлан гадуурхах ба Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжид зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд эрэгтэй, эмэгтэй хүйсийн аль нэгэнд давуу эрх олгох, хязгаарлалт тогтоох, мөн жирэмсэн, хүүхэд асарсан болон гэр бүлийн байдлын шалтгаанаар ажилтныг ажлаас халахыг хориглоно" гэж тус тус хуульчилсан.

Хяналт шалгалтын явцад авто баазын ажилтнуудаас тухайн байгууллагын удирдлагын зүгээс ялгаварлан гадуурхалт үзүүлж байгаа эсэх талаар санал, асуулга авсан бөгөөд "ажлын чанар, үр дүнг бодитой үнэлдэг эсэх" гэсэн асуулгад "тийм" гэж 7 ажилтан (20 хувь), "заримдаа" гэж 10 ажилтан (29 хувь), "үгүй" гэж 15 ажилтан (44 хувь) хариулсан бөгөөд үгүй гэх хариултыг сонгосон шалтгаан нь "удирдлагаас өөрийн ажилд авсан жолооч, ажилтнуудад илүү сайнаар ханддаг", "үг хэлж, шаардлага тавьж, шүүмжлэхэд ажилд гаргадаггүй" гэж нийтлэг байдлаар хариулсан байна. Тус авто баазын жолооч, ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлагын явцад авто баазын захирал Г.Чинзориг нь "Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт өргөдөл, гомдол гаргаж гарын үсэг зурсан байна гэж залуу жолооч, ажилтнуудыг дарамталсан", "өөрийн нутгийн хүмүүсийг ажилд авч тэдэнд давуу байдал олгох, автомашиныг өөрт өгч ажлын бус цагаар гадуур хонуулж олон хонгоор гадуур байхыг зөвшөөрдөг гэх мэт ялгаварлан гадуурхалт үзүүлдэг" гэсэн байна. Мөн жолооч нар хариуцсан тээврийн хэрэгсэлдээ засвар үйлчилгээ хийлгэх шаардлага тавихад ерөнхий инженер Л.Оломбаяр нь чанга дуугаар "машинаа тавь, ажиллахаа боль" гэж дарамталдаг, мөн эмэгтэй ажилтныг зүй зохисгүй үг хэлээр доромжилж, цохих гэж дайрч байсан, мэргэжлийн техникийн мэдлэггүйгээс жолооч нарт мэргэжлийн арга зүйн

туслалцаа үзүүлдэггүй, хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн менежер нар залуу жолооч, ажилтнуудтай зүй зохисгүй харилцаж, дарамталдаг" хэлдэг гэх зүйлсийг нийтлэг байдлаар дурдсан. Мөн ярилцлагын явцад "хөдөө ажлын жолоочийг томилолтоор ажиллуулахад авто баазын удирдлага өөрийнхөө ойрын танил талыг ямар нэгэн шалгуур, шаардлага тавихгүйгээр хөдөө томилдог, удирдлагад ажиллах нөхцөлийн талаар шаардлага тавьсан бол хөдөө ажлын жолооч байсан ч томилолтоор ажиллуулдаггүй, зөвхөн ойрын жолоочийг томилдог" гэх зүйлсийг нийтлэг байдлаар дурдсан байна. Үүнээс үзэхэд тус авто баазад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны ялгаварлан гадуурхалт байж болзошгүй байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтад "зодох, цохих зэргээр бусдын эрүүл мэндийн эсрэг хүчирхийлэл үйлдэх, үйлдэхээр заналхийлэх", 7.1.2 дахь заалтад "хэл амаар доромжлох, нэр төр, алдар хүндийг гутаах"-ыг хориглох гэсэн хуулийн хэрэгжилтийг шалгах зорилгоор тус авто баазын ажилтнуудаас авсан санал, асуулгын "Танд болон тантай хамт ажиллагсдад удирдлагын зүгээс ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажлын байрны дарамт үзүүлж байсан уу" гэх асуулгад "тийм" гэж 12 ажилтан (35 хувь), "үгүй" гэж 13 ажилтан (38 хувь), ажлын байрны дарамтаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулсан эсэх асуулгад 19 ажилтан (56 хувь) үгүй гэж, ажлын байранд ялгаварлан гадуурхагдаж, ажлын байрны дарамтад өртвөл энэ талаар дээд шатныхаа байгууллага, албан тушаалтан, бусад холбогдох байгууллагуудад гомдол гаргах боломжтой эсэх асуулгад "тийм" гэж 11 ажилтан (32 хувь), "үгүй" гэж 13 ажилтан (38 хувь) хариулсан бол хариулаагүй 10 ажилтан (29 хувь) байна. Ханддаггүй шалтгааныг тодруулахад "хандсан ч нэмэргүй эрх зүйн орчин байхгүй", "хаана хандахаа мэдэхгүй", "гомдол гаргах боломжгүй дарамт шахалт ирнэ" гэсэн нийтлэг хариултыг сонгосон байна.

Авто баазын дотоод журамд өргөдөл, гомдол хүлээн авахыг журамласан боловч хэрхэн шийдвэрлэх, хариуг өгөх талаар журамлаагүй нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэгт заасан хуулийн хэрэгжилт хангагдаагүй байна.

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтад "энэ хуульд заасны дагуу хувь хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах", мөн хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр үйлдэж талууд гарын үсэг зурах бөгөөд гэрээний нэг хувийг ажилтанд өгөх үүрэгтэй" гэж ажил олгогчийн үүргийг заасан. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах, нөхөн сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааг" ойлгохоор заасан. Мөн ажилтан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах" эрхтэй гэж тус тус хуульчилсан.

Хяналт шалгалтын хүрээнд хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдсан орчинд ажилладаг эсэх талаар тус авто баазын 34 жолооч, ажилтнуудаас санал, асуулгад авахад 21 ажилтан (62 хувь) нь "үгүй" гэж хариулсан бөгөөд нээлттэй хариултад "стандартын шаардлага хангахгүй ажлын орчинтой, баяр, ёслолоор ажилласан илүү цагийн хөлс олгодоггүй" гэх зүйлсийг бичсэн байна. Мөн ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагад нийтлэг байдлаар "баазын хэмжээнд мэргэжлийн засварчин байхгүй, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангасан эсэхийг мэдэхгүй ажилдаа гардаг,

баазын удирдлагаас сэлбэг авах санхүүжилт байхгүй гэх шалтгааны улмаас тос, масло хугацаанд нь сольдоггүй, өвлийн улиралд үйлчилгээнд ажилладаг тээврийн хэрэгслийн дулаалга муу хүйтэн, хөдөө ажлын жолооч нарт гэнэтийн ослын даатгалд даатгуулдаггүй" зэрэг хүндрэлтэй асуудал байгаа талаар дурдсан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалтаар тодорхойлсон "хөдөлмөрлөх эрх чөлөөг баталгаажуулах, ажил, мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах, цалин хөлс авах, амрах" гэсэн хөдөлмөрийн харилцааны суурь нөхцөл бүрэн хангагдахгүй байна.

Тус авто баазын бичиг баримттай танилцахад жолооч, ажилтнуудын хөдөлмөрийн гэрээний нэг хувийг өгөөгүй бөгөөд хүний нөөцийн менежер энэ талаараа "жолооч, ажилтнууд зээл авахдаа авдаг, гэрээгээ авбал гээгдүүлчих эрсдэлтэй байдаг тул хөдөлмөрийн гэрээний нэг хувиа авдаггүй" гэжээ. Үүнээс дүгнэхэд тус баазад Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан ажил олгогчийн үүргийн хэрэгжилт хангагдахгүй байх бөгөөд жолооч, ажилтнуудын хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах эрх хөндөгдөж, ажлын байрны орчин нөхцөл нь тэдний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй байна.

5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.2 дахь заалтад "хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг дагаж мөрдөх, ажлын цагийг баримтлах, ажлын цагийг гагцхүү ажил үүргээ гүйцэтгэхэд зарцуулах", 43 дугаар зүйлийн 43.2.11 дэх заалтад "ажилтныг хуулиар тогтоосон ажлын цагийн дээд хязгаараас хэтрүүлэн ажиллуулахгүй байх", 43.3 дахь хэсэгт "Ажил олгогч нь ажил, амралтын цагийг зохицуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн уян хатан нөхцөл хэрэглэх зэргээр ажилтны ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах замаар ажилтны хүүхдэд ээлтэй, хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлнэ", мөн хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.1 дэх хэсэгт "Илүү цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно", мөн зүйлийн 109.2 дэх хэсэгт "Долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно" гэж тус тус хуульчилсан.

Тус авто баазын хөдөлмөрийн дотоод журмын 14.4 дахь хэсэгт "Ажлын цагийн бүртгэлд хүний нөөцийн мэргэжилтэн хяналт тавьж цалингаас хийх суутгал болон арга хэмжээг хариуцан ажиллана. Ажлын онцлогоос шалтгаалан өдрийн болон 5 хоногийн ажлын цагийг баримтлах боломжгүй тохиолдолд ..."Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам"-ыг баримтална", 20.3 дахь хэсгийн 20.3.1 дэх заалтад "ажил хавсран болон орлон гүйцэтгэсэн, хослон гүйцэтгэсэн, илүү цаг, баяр ёслолын өдөр, шөнийн цагаар ажилласан зэрэг нэмэгдэл хөлсийг үндсэн цалингаас тооцоолон бодно" гэж тус тус журамлажээ.

Хяналт шалгалтын явцад ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлага хийхэд ажлын ачаалал ихтэй ажилласан байхад 40 цагаас илүү гарсныг өгдөггүй, гэтэл захиргааны ажилтнууд жолооч нараас илүү цалин, урамшуулал авдаг, мөн диспетчерийн ажил үүргийг тодорхойлж өгөөгүйгээс бүх нийтийн амралтын баяр, ёслолын өдөр ажиллахад илүү цалин өгдөггүй, 24 цагаар ажилладаг ажил хийхээр шөнийн нойрыг нөхдөггүй учир бие муутай болдог гэх зүйлсийг дурджээ. Мөн санал, асуулга авах явцад ажилтнуудаас цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшууллыг үндэслэлгүйгээр хассан тохиолдол байгаа эсэх гэсэн асуултад 16 ажилтан (47 хувь) "үгүй" гэж, 13 ажилтан (38 хувь) "тийм" гэж, 5 ажилтан хариулаагүйгээс үзэхэд тус авто баазын удирдлагаас жолооч, ажилтанд хийсэн ажилд нь тохирсон цалин хөлс олгох, амралтын

өдөр амрах, ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлдэггүй байж болзошгүй байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус авто баазын ажилтнуудын хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангагдах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамтаас ангид байх эрхийг хангах зорилгоор дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох заалтыг нарийвчлан тусгаж Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1, 122.2 дахь хэсэгт нийцүүлэн хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж батлах, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтын дагуу удирдах албан тушаалтнууд болон жолооч, ажилтнуудыг үе шаттай сургалтад хамруулах;
2. Жолооч, ажилтнуудаас ирүүлсэн гомдлыг хууль тогтоомж, журмын дагуу шийдвэрлэж, шийдвэрлэсэн байдалд дотоод хяналтыг зохион байгуулах, үр дүнг үндэслэн холбогдох арга хэмжээ авч хэвших, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар гомдол гаргаснаар удирдлага, хамт ажиллагсдын зүгээс аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамтад өртөхгүй байх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх;
3. Хөдөө ажлын жолоочийг томилолтоор ажиллуулахдаа ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх орчныг бүрдүүлж, хэн алинд үндэслэлгүйгээр давуу байдлыг олгохгүйгээр сонгон шалгаруулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах;
4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэгт заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, гаргасан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах, гомдол хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах;
5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтын дагуу ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангах хүрээнд нийгмийн баталгааг сайжруулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, цалин, хөлсийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах, 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хөдөлмөрийн гэрээг ажилтанд нэг хувийг өгөх хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
6. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсэгт долоо хоногийн бямба, ням гарагт амраах боломжгүй бол Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.2 дахь заалтын дагуу арга хэмжээ авах, ур чадварын нэмэгдэл болон цалин хөлс, урамшуулал олгохдоо хуулийн дагуу үндэслэлтэй шийдвэр гаргах, ажилтнуудад ил тод мэдээлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД